

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2021〕44号

纪律处分决定书

当事人：弘森（天津）资产管理有限公司（以下简称“天津弘森”）

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会会员管理办法》（以下简称《会员管理办法》）以及《中国证券投资基金业协会纪律处分实施办法（试行）》（以下简称《纪律处分实施办法（试行）》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会于2020年12月25日向天津弘森下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2020〕324号），天津弘森如对有关拟采取的纪律处分措施存在异议，应当在收到之日起5个工作日内向协会提交书面申辩意见。天津弘森未在规定期限内提交书面申辩意见，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，天津弘森存在以下违规行为：

一是公开宣传其管理的私募基金产品。天津弘森在其官网上公开发布其在管的私募基金产品“弘森白虎系列东方一号私募投资基金”（以下简称“白虎一号”）、“弘森白虎系列六号私募投资基金”的业绩比较基准、投资收益分配等信

息，且未设置在线特定对象确定程序。上述行为违反了《私募基金监管办法》第十四条，《私募投资基金募集行为管理办法》（以下简称《私募基金募集办法》）第十七条、第二十条及《会员管理办法》第三十七条第八项的规定。

二是违规从事私募基金募集行为。天津弘森在未取得基金销售业务资格的情况下，接受其他私募基金管理人委托，通过在其官网采取宣传推介等方式募集私募基金产品“嘉兴首建投一号投资合伙企业（有限合伙）”。以上行为违反了《私募基金募集办法》第二条及《会员管理办法》第三十七条第三项的规定。

三是违反投资者适当性管理要求。天津弘森未对部分投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估，所管理的私募基金产品“白虎一号”未进行基金产品风险评级。以上行为违反了《私募基金监管办法》第十六条、第十七条以及《私募基金募集办法》第十八条的规定。

四是向投资者披露的年度报告中个别会计数据和财务指标信息内容不准确。以上行为违反了《私募基金监管办法》第二十四条及《私募投资基金信息披露管理办法》第四条的规定。

五是未按规定向协会报送并更新信息。天津弘森于2019年9月被中国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称“天津证监局”）采取行政监管措施，但未向协会报送更新有关诚信信息。以上行为违反了《私募基金监管办法》第二十五条第一款的规定。

以上事实有天津弘森的官网信息、私募基金管理人登记备案系统信息、天津弘森提供的情况说明、天津证监局的行政监管措施决定书等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。

二、纪律处分决定

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》第一百一十一条第三项，《私募基金监管办法》第二十九条，《会员管理办法》第四条，《纪律处分实施办法（试行）》第五条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

要求天津弘森限期改正，暂停受理天津弘森私募基金产品备案。

根据《纪律处分实施办法（试行）》第二十四条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，天津弘森可以在收到本决定书之日起 20 个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会
二〇二一年二月十八日



抄送：证监会市场二部，天津证监局
